

주심판사	재판장

법원용

채무자 주식회사 대한상인의
파산관재인 변호사 강신하

우 15471 경기도 안산시 단원구 광덕서로 86, 309호 전화 031-506-3322/팩스031-506-3320

문서번호 : 대한상인 파산 제2025-12호

발송일자 : 2025. 11. 20.

받 음 : 수원회생법원 제5파산부

주심판사 : 남관모 판사님

제 목 : 이의신청에 대한 검토의견

I . 귀원 2024하합256호 파산선고 사건입니다.

II . 관재인은 채권자 유한회사 지앤케이파트너스가 제기한 이의신청에 대하여 다음과 같이 검토의견을 개진합니다.

다 음

1. 채권자 유한회사 지앤케이파트너스의 주장

위 채권자는 채무자 대표이사 최병선이 푸페이로부터 입금받은 돈을 제3자 명의로 계좌이체 하는 방법 등으로 자금을 은닉하는 등 가장거래 및 분식회계를 하여 이 사건은 사기파산에 해당한다는 취지로 주장합니다.

2. 검토의견

위 채권자를 운영하는 박준한은 채무자 회사의 대표이사 최병선의 지인입니다. 채무자는 2023. 4. 26. 박준한으로부터 채무자가 주식회사 오케이종합유통으로부터 구매할 물품에 대한 계약금 130,000,000원을 차용하여 주식회사 오케이종합유통에게 당일 바로 지급하였으나, 주식회사 오케이종합유통으로부터 사기를 당해 물품을 공급받지 못하는 바람에 채무자 역시 박준한에게 변제를 하지 못하게 되었습니다(첨부서류 1, 3).

최병선은 박준한의 대여금 변제 요구에 따라 박준한과 함께 주식회사 오케이종합유통을 사주 김웅을 만나 2023. 5. 17. 김웅이 개인돈을 마련해서라도 2023. 5. 31.까지 박준한에게 130,000,000원 및 이에 대한 이자를 변제하기로 약정했는데 위 약속을 지키지 않아 위 채권자는 위 채권을 변제받기 위해 이 사건 이의신청에 이른 것입니다.

채무자 역시 주식회사 오케이종합유통에 318,000,000원 상당의 사기를 당해 현재 사기혐의로 김웅을 형사고소를 하여 서울중앙지방검찰청 2025형제64725 사건으로 조사중에 있습니다(첨부서류 2).

최병선과 푸페이 사이의 금전거래는 채무자 회사와 아무런 관계없는 개인적

인 금전거래관계입니다. 이와 관련하여 채권자는 최병선을 상대로 형사고소를 하였으나 수원지방검찰청 성남지청은 무혐의처분을 하였습니다(수원지방검찰청 2025형제8692호 사건, 관재인 2025. 11. 4. 제출 문서번호 제2025-9호 이의 신청 검토의 건, 첨부서류 1 참조).

3. 결론

앞에서 살펴본 여러 정황에 의하면, 이 사건은 파산법상 부인의 대상이나 사기파산으로 보기는 어렵다고 사료됩니다.

참 고 자 료

- | | |
|----------|----|
| 1. 이체확인증 | 2부 |
| 2. 각서 | 1부 |
| 3. 채권자목록 | 1부 |